

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2494/2535

นายสมเดช วิบูลสุนทรางกูล

โจทก์

นางทองเพียร ปะละนัซซุข กับพวก

ผู้ร้อง

นางสาวสุวารี คุ่มเมฆ

จำเลย

นางทองเพียร ปะละนัซซุข ผู้ร้องที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องที่ 1 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้รอการขายทอดตลาดที่ดินและตึกแถวห้องพิพาทไว้ก่อน หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 150) คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1487 และ 668 พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารเลขที่ 64 และ 64/1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องว่า ตึกแถวเลขที่ 64 เป็นของผู้ร้องที่ 1 ส่วนตึกแถวเลขที่ 64/1 เป็นของผู้ร้องที่ 2 และที่ 3 โดยผู้ร้องทั้งสามได้ปลูกสร้างขึ้นโดยสุจริตและได้ครอบครองโดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว ไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลย ขอให้ศาลสั่งถอนการยึด โจทก์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์สินเฉพาะตึกแถวเลขที่ 64 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรคืนแก่ผู้ร้องที่ 1

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องที่ 1

ผู้ร้องที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 145,144)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ให้งดการขายทอดตลาดเฉพาะตึกแถวพิพาท เลขที่ 64 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรไว้ในระหว่างฎีกาส่วนที่ดินผู้ร้องที่ 1 มิได้ขอให้ปล่อย จึงไม่อนุญาต ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงาน บังคับคดีทราบ

พิจาระห์แล้ว ให้งดการขายทอดตลาดเฉพาะตึกแถวพิพาท เลขที่ 64 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรไว้ในระหว่างฎีกาส่วนที่ดินผู้ร้องที่ 1 มิได้ขอให้ปล่อย จึงไม่อนุญาต ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงาน บังคับคดีทราบ

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ